

Art. 14 GG — Prüfungsschema Eigentumsgarantie

Grundrechte — Öffentliches Recht (GG) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Schutzbereich

Art. 14 I 1 GG gewährleistet das Eigentum und das Erbrecht. Der Schutzbereich ist normgeprägt: Was Eigentum ist, ergibt sich erst aus der Gesamtheit der einfachgesetzlichen Vorschriften, die im Zeitpunkt der Prüfung die Eigentümerstellung bestimmen.

1. Persönlicher Schutzbereich

Art. 14 GG ist ein Jedermannsgrundrecht und schützt natürliche Personen unabhängig von der Staatsangehörigkeit sowie nach Art. 19 III GG inländische juristische Personen des Privatrechts, weil das Eigentumsgrundrecht seinem Wesen nach auf sie anwendbar ist. Juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich grundsätzlich nicht auf Art. 14 GG berufen, weil sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen und nicht grundrechtstypisch gefährdet sind.

2. Verfassungsrechtlicher Eigentumsbegriff

Eigentum im Sinne des Art. 14 I 1 GG ist jede vermögenswerte Rechtsposition, die dem Berechtigten von der Rechtsordnung so zugeordnet ist, dass er die damit verbundenen Befugnisse nach eigenverantwortlicher Entscheidung zu seinem privaten Nutzen ausüben darf. Der Begriff reicht damit weit über das Sacheigentum der §§ 903 ff. BGB hinaus und erfasst insbesondere beschränkt dingliche Rechte, Forderungen, Anteilseigentum, das Besitzrecht des Mieters sowie Immaterialgüterrechte.

3. Öffentlich-rechtliche Rechtspositionen

Auch subjektiv-öffentliche Rechte sind geschützt, wenn sie dem Einzelnen als Äquivalent eigener Leistung zugeordnet sind, auf nicht unerheblicher Eigenleistung beruhen und der Sicherung seiner Existenz dienen — anerkannt etwa für Rentenanwartschaften und Rentenansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Rein staatlich gewährte Leistungen ohne eigene Beitragsleistung fallen dagegen nicht unter Art. 14 GG.

4. Schutz des Erworbenen, nicht des Erwerbs

Art. 14 GG schützt allein bereits erworbene, konkret bestehende Rechtspositionen, nicht die Chance, künftig Vermögen zu erwerben. Bloße Erwerbsaussichten, Gewinnchancen, Umsatzerwartungen und die allgemeine Marktstellung sind daher nicht geschützt; der Erwerbsvorgang selbst unterfällt Art. 12 I GG. Ebenso wenig schützt Art. 14 GG das Vermögen als solches, weshalb Steuern und sonstige Geldleistungspflichten nur ausnahmsweise — bei erdrosselnder Wirkung — an Art. 14 GG zu messen sind.

5. Erbrecht und Institutsgarantie

Art. 14 I 1 GG gewährleistet zugleich das Erbrecht, insbesondere die Testierfreiheit des Erblassers und den Übergang des Vermögens auf die Erben. Neben dem subjektiven Abwehrrecht enthält Art. 14 GG eine Institutsgarantie: Dem Gesetzgeber ist es verwehrt, den Kernbestand des Privateigentums — Privatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungsbefugnis — zu beseitigen.

II. Eingriff

Auf der Eingriffsebene ist zwingend zu bestimmen, welcher der beiden Eingriffstypen vorliegt. Die Weichenstellung entscheidet über den gesamten Rechtfertigungsmaßstab und ist der eigentliche Schwerpunkt der Klausur.

1. Inhalts- und Schrankenbestimmung, Art. 14 I 2 GG

Inhalts- und Schrankenbestimmung ist die generell-abstrakte Festlegung von Rechten und Pflichten des Eigentümers durch den Gesetzgeber, die den Inhalt des Eigentums für die Zukunft bestimmt. Sie zielt nicht

auf die Entziehung konkreter Positionen, sondern gestaltet die Eigentumsordnung — typische Beispiele sind bauplanungs-, denkmalschutz- und naturschutzrechtliche Nutzungsbeschränkungen sowie mietrechtliche Bindungen.

2. Enteignung, Art. 14 III GG

Enteignung ist die vollständige oder teilweise Entziehung einer konkreten, durch Art. 14 I 1 GG geschützten subjektiven Rechtsposition zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. Sie setzt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einen Güterbeschaffungsvorgang voraus: Das entzogene Recht muss dem Staat oder einem sonstigen Begünstigten zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe zugeführt werden.

3. Legal- und Administrativenteignung

Die Enteignung kann unmittelbar durch Gesetz erfolgen (Legalenteignung) oder auf Grund eines Gesetzes durch Verwaltungsakt (Administrativenteignung). Die Legalenteignung ist nur ausnahmsweise zulässig, weil sie dem Betroffenen den Rechtsschutz gegen den Vollzugsakt nimmt; der Regelfall ist die Administrativenteignung.

4. Abgrenzung nach der Zielrichtung

Maßgeblich ist nicht die Schwere der Belastung, sondern Form und Zielrichtung der Maßnahme: Zielt sie auf die finale Entziehung konkreter Rechtspositionen zum Zweck der Güterbeschaffung, liegt eine Enteignung vor; bestimmt sie dagegen generell und abstrakt Rechte und Pflichten des Eigentümers für die Zukunft, handelt es sich um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung. Eine noch so schwere Nutzungsbeschränkung schlägt daher nicht in eine Enteignung um, sondern bleibt Inhaltsbestimmung, die dann allenfalls unverhältnismäßig oder ausgleichspflichtig ist.

III. Rechtfertigung der Inhalts- und Schrankenbestimmung

Die Inhalts- und Schrankenbestimmung ist gerechtfertigt, wenn sie auf einer formell und materiell verfassungsmäßigen gesetzlichen Grundlage beruht.

1. Formelle Verfassungsmäßigkeit

Zu prüfen sind Gesetzgebungskompetenz, Verfahren und Form. Das Zitiergebot des Art. 19 I 2 GG gilt nach überwiegender Auffassung für Inhalts- und Schrankenbestimmungen nach Art. 14 I 2 GG nicht, weil diese den Inhalt des Grundrechts ausgestalten und nicht einen vorgegebenen Schutzbereich einschränken.

2. Verhältnismäßigkeit

Die Regelung muss einen legitimen Zweck verfolgen sowie geeignet, erforderlich und angemessen sein. In die Abwägung einzustellen sind auf der einen Seite die Privatnützigkeit und die Verfügungsbefugnis des Eigentümers, auf der anderen Seite die Sozialbindung des Eigentums nach Art. 14 II GG: Je stärker der soziale Bezug des Eigentumsgegenstandes ist, desto weiter reicht die Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers.

3. Weitere verfassungsrechtliche Bindungen

Zu wahren sind ferner die Institutsgarantie, der Gleichheitssatz des Art. 3 I GG, der Grundsatz des Vertrauensschutzes und das Rückwirkungsverbot. Bei Regelungen, die bestehende Rechtspositionen nachträglich beschränken, sind regelmäßig Übergangsvorschriften erforderlich.

4. Ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung

Führt eine im Grundsatz zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung in atypischen Härtefällen zu einer unzumutbaren Belastung des Eigentümers, kann sie nur dann verhältnismäßig sein, wenn das Gesetz Vorkehrungen zur Abmilderung vorsieht — Befreiungs- und Ausnahmetatbestände, Übergangsregelungen, Übernahmeansprüche oder, nachrangig, eine finanzielle Ausgleichsregelung. Fehlt eine solche Vorkehrung, ist das Gesetz verfassungswidrig; die Gerichte dürfen einen Ausgleich nicht ohne gesetzliche

Grundlage zusprechen.

IV. Rechtfertigung der Enteignung, Art. 14 III GG

Für die Enteignung stellt Art. 14 III GG eigene, deutlich strengere Anforderungen auf.

1. Wohl der Allgemeinheit, Art. 14 III 1 GG

Die Enteignung ist nur zum Wohl der Allgemeinheit zulässig. Erforderlich ist ein konkretes, gesetzlich hinreichend bestimmtes Gemeinwohlziel; fiskalische Interessen des Staates, also die bloße Absicht, Vermögen zu mehren, genügen nicht. Eine Enteignung zugunsten Privater ist nur zulässig, wenn das Gesetz das Gemeinwohlziel und seine dauerhafte Sicherung selbst regelt.

2. Gesetzliche Grundlage und Junktimklausel, Art. 14 III 2 GG

Die Enteignung darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Fehlt eine solche Entschädigungsregelung, ist das Enteignungsgesetz verfassungswidrig und nichtig — der Betroffene kann dann keine Entschädigung verlangen, sondern muss den Eingriffsakt angreifen.

3. Entschädigung, Art. 14 III 3 GG

Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Geschuldet ist damit nicht zwingend voller Verkehrswertersatz; der Gesetzgeber hat einen Spielraum zwischen vollem Wertausgleich und einer unter dem Verkehrswert liegenden Entschädigung.

4. Verhältnismäßigkeit

Die Enteignung muss zur Erreichung des Gemeinwohlziels geeignet, erforderlich und angemessen sein. Erforderlich ist sie nur, wenn das Vorhaben nicht auf andere Weise, insbesondere nicht durch freihändigen Erwerb oder auf anderen Grundstücken, verwirklicht werden kann.

V. Konkurrenzen und Rechtsschutz

1. Verhältnis zu Art. 12 I GG

Art. 12 I GG schützt den Erwerb, Art. 14 GG das Erworbene. Regelungen, die die berufliche Betätigung als solche steuern, sind an Art. 12 I GG zu messen, Regelungen mit Bezug auf konkret vorhandene Vermögenspositionen an Art. 14 GG. Bei Doppelwirkung ist auf den Schwerpunkt der Regelung abzustellen.

2. Verhältnis zu Art. 2 I GG

Art. 14 GG ist gegenüber der allgemeinen Handlungsfreiheit die speziellere Gewährleistung und verdrängt Art. 2 I GG, soweit der Schutzbereich eröffnet ist.

3. Rechtswegspaltung und Primärrechtsschutz

Gegen den enteignenden Hoheitsakt ist nach Art. 14 III 4 GG in Verbindung mit den Prozessordnungen der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, über die Höhe der Entschädigung entscheiden die ordentlichen Gerichte. Ein Wahlrecht zwischen Anfechtung und Entschädigung besteht nicht: Wer den rechtswidrigen Eingriff bestandskräftig werden lässt, kann nicht nach dem Grundsatz „Dulde und liquidiere“ Entschädigung verlangen.

4. Ersatzansprüche unterhalb der Enteignung

Für rechtswidrige oder atypische hoheitliche Eingriffe in Eigentumspositionen, die keine Enteignung darstellen, kommen die richterrechtlich entwickelten Institute des enteignungsgleichen und des enteignenden Eingriffs in Betracht; ihre Grundlage ist heute nicht mehr Art. 14 GG selbst, sondern der allgemeine Aufopferungsgedanke.

Typische Streitstände

Abgrenzung — Schweretheorie oder formale Trennung von Inhaltsbestimmung und Enteignung

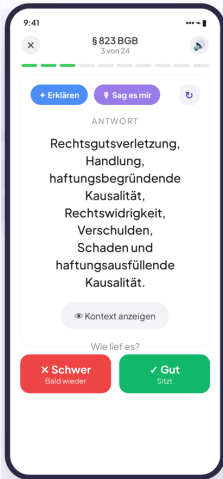
Nach der früher von der ordentlichen Gerichtsbarkeit vertretenen Schwere- und Sonderopfertheorie schlug eine Eigentumsbeschränkung in eine (entschädigungspflichtige) Enteignung um, sobald sie den Betroffenen besonders schwer traf oder ihm im Vergleich zu anderen ein Sonderopfer auferlegte. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Ansatz seit dem Nassauskiesungsbeschluss aufgegeben und trennt beide Institute formal nach Form und Zielrichtung der Maßnahme: Eine Inhalts- und Schrankenbestimmung wird auch bei größter Belastung nicht zur Enteignung, sondern ist entweder verfassungsgemäß, ausgleichspflichtig oder schlicht verfassungswidrig. Der Klausur ist die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde zu legen.

Ausgleich — Ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung als eigenständige Kategorie

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bildet die ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung eine dritte, eigenständige Kategorie neben der entschädigungsfreien Inhaltsbestimmung und der Enteignung: Eine an sich zulässige Beschränkung, die im Einzelfall unzumutbar wirkt, kann durch eine gesetzliche Ausgleichsregelung verhältnismäßig gehalten werden. Teile der Literatur kritisieren dies als verdeckte Wiederbelebung der Schweretheorie und als Aufweichung der klaren Trennung. Praktisch entscheidend ist die Folge: Der Ausgleich muss im Gesetz selbst angelegt sein, andernfalls ist die Norm verfassungswidrig — ein unmittelbar aus Art. 14 GG abgeleiteter Geldausgleich scheidet aus.

Gewerbebetrieb — Schutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs

Ob der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb als Sach- und Rechtsgesamtheit selbständig von Art. 14 GG erfasst wird, hat das Bundesverfassungsgericht bislang offengelassen; ein Teil der Literatur bejaht dies mit Blick auf den zivilrechtlich anerkannten Schutz über § 823 I BGB. Praktische Bedeutung hat der Streit kaum, weil auch die befürwortende Auffassung nur den vorhandenen Bestand des Betriebes schützt — Erwerbsaussichten, Gewinnchancen, Kundenstamm und die günstige Marktlage bleiben nach allgemeiner Ansicht außerhalb des Schutzbereichs, weil Art. 14 GG das Erworben und nicht den Erwerb sichert. Die einzelnen Betriebsbestandteile sind ohnehin je für sich geschützt.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.